

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AGENTE ADUANAL CESAR AUGUSTO SAVINON RUELAS, (EN LO SUCESIVO "EL AGENTE ADUANAL") Y POR LA OTRA PARTE UNGERSA SA DE CV, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR YURI ADALBERTO GOMEZ UNGER (EN LO SUCESIVO "EL CLIENTE"), AL TENOR DE LO SIGUIENTE:

DECLARACIONES

I. DECLARA EL AGENTE ADUANAL:

a) Que mediante acuerdo 800-02-00-00-00-2012-101, dictado por la H. Administracion General de Aduanas dependiente de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, una vez que cumpli con los requisitos previstos en el articulo 159 de la Ley Aduanera me fue otorgada la patente nacional 1623 con adscripcion a la Aduana de Nogales Sonora, cuya publicacion fue realizada en el Diario Oficial de la Federacion el 14 de marzo de 2012.

b) Que la funcion del Agente Aduanal consiste en realizar por cuenta y encargo de terceros, los tramites relacionados con el despacho aduanero de las mercancias a la importacion y/o exportacion, en sus diversos regimenes aduaneros, segun lo mandata la Ley Aduanera y su Reglamento, mercancias que son propiedad de los importadores y/o exportadores.

c) Que, a efecto de llevar a cabo las operaciones de comercio exterior, "EL AGENTE ADUANAL" en terminos del articulo 36 de la Ley Aduanera solicita y obtiene de los importadores y/o exportadores la documentacion soporte de la mercancia a importar o exportar.

d) Que, para los efectos legales del presente contrato, senala como domicilio para recibir cualquier tipo de notificacion, el ubicado en Acceso al ITN no. 22 interior, Colonia Unidad Deportiva, C.P. 84063, Nogales, Sonora; o bien, el correo electronico siguiente: daniel.savinson@asavinson.com .

e) Que cuenta con los conocimientos, aptitudes y experiencia necesaria, asi como con la capacidad economica, activos propios y capital humano para dar cabal cumplimiento al objeto del presente contrato, mismo que consiste en la prestacion de servicios, asesoria y realizacion de todo tipo de actos y actividades que se relacionen con servicios de comercio exterior, conexos y relacionados con las actividades propias del agente aduanal en la tramitacion del despacho aduanero de mercancias para su importacion y/o exportacion, de conformidad con los articulos 159 y 162 de la Ley Aduanera.

f) Que no existe conflicto de intereses entre "EL AGENTE ADUANAL", y "EL CLIENTE" derivado de la prestacion de servicios de despacho aduanero, ni negocios personales en virtud de los cuales hubiera proporcionado algun beneficio economico a los socios y empleados de "EL CLIENTE", sus subsidiarias, filiales, controladas o controladoras con los que tenga tratos en virtud de la celebracion de este Contrato, y que no hay ninguna relacion de socios, accionistas, amistad ni de parentesco entre ellos.

II.- DECLARA EL CLIENTE:

a) "EL CLIENTE" manifiesta su interes de solicitar los servicios en materia de comercio exterior para importacion y/o exportacion de mercancías de "EL AGENTE ADUANAL".

b) Que es una sociedad constituida de acuerdo con las leyes mexicanas, segun consta en el testimonio de la escritura publica numero 5,025 Volumen 078, de fecha 22 de junio de 2017, pasada ante el fedatario publico numero 95, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, Mexico, misma que quedo debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio con el folio mercantil numero N-2017053946 de fecha 30 de junio de 2017.

c) Que, para los fines del presente contrato, "EL CLIENTE" se encuentra representado por el C. YURI ADALBERTO GOMEZ UNGER, quien cuenta con facultades amplias, cumplidas y bastantes las cuales no le han sido limitadas ni revocadas a la firma del presente contrato. Asi mismo manifiesta que le han sido otorgadas las facultades que la Ley exige para otorgar y suscribir este contrato a nombre y representacion de "EL CLIENTE", obligandola en los terminos y condiciones del mismo, segun consta en la Escritura Publica numero 5,025 Volumen 078, de fecha 22 de junio de 2017, pasada ante el fedatario publico numero 95, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, Mexico.

d) Que, para efectos del presente contrato, y a fin de realizar cualquier tipo de notificacion inherente al mismo senala el domicilio ubicado en: Avenida Nuevo Leon numero 56, Colonia Hermosillo Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, Mexico; o bien el correo electronico siguiente: ungerboner@icloud.com

e) Que su objeto social se encuentra vinculado con el comercio exterior, segun acta constitutiva que consta en la Escritura Publica numero 5,025 Volumen 078, de fecha 22 de junio de 2017, pasada ante el fedatario publico numero 95, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, Mexico. Por lo que declara contar con los programas, permisos y autorizaciones que legalmente se requieren en las operaciones de comercio exterior, y que son exigibles por las autoridades aduaneras.

f) Que se su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales e inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de conformidad a lo establecido por el Artículo 59 fraccion IV de la Ley Aduanera.

g) Que la documentacion que acredita lo antes expuesto se entrego en copia simple, cuyo original se puso a la vista de las partes a la firma del presente contrato, y queda a disposicion de "EL AGENTE ADUANAL" como parte integrante del expediente de identificacion del cliente en los terminos que la requiera y para los efectos administrativos y legales que se llegasen a necesitar a consecuencia del presente contrato, documentacion que podra ser proporcionada por "EL AGENTE ADUANAL", en caso de ser requerida por alguna autoridad y que la misma puede ser resguardada por la "EL AGENTE ADUANAL" por cinco anos posteriores de haber concluido las operaciones de comercio exterior solicitadas por "EL CLIENTE".

h) Declara bajo protesta de decir verdad que su representada que no se encuentra listado en los supuestos previstos en los articulos 49 Bis fraccion X, 69 con excepcion de la fraccion IV, 69-B cuarto parrafo y 69-B Bis noveno parrafo delCodigo Fiscal de la Federacion vigente, ni mantiene relacion con contribuyentes incluidos en dichos listados, obligandose a mantener indemne al Agente Aduanal frente a cualquier contingencia que derive del incumplimiento de esta declaracion.

i) Que el "CLIENTE" manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los recursos utilizados para cumplir con las obligaciones pactadas en el presente contrato son de procedencia licita, reconociendo que "EL AGENTE ADUANAL", se encuentra obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal para la Prevencion e Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia Illicita, su Reglamento y las demas Leyes relacionadas con la materia, por lo que debera prevenir, detectar, y reportar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, auxiliar o cooperar para la comision del delito de Operaciones con recursos de procedencia ilicita previsto por elCodigo Penal Federal en su articulo 400 Bis y demas delitos relacionados con estas.

j) Que no existe conflicto de intereses entre "EL AGENTE ADUANAL", y "EL CLIENTE" derivado de la prestacion de servicios de despacho aduanero, ni negocios personales en virtud de los cuales hubiera proporcionado algun beneficio economico a los socios y empleados de "EL CLIENTE", sus subsidiarias, filiales, controladas o controladoras con los que tenga tratos en virtud de la celebracion de este Contrato, y que no hay ninguna relacion de socios, accionistas, amistad ni de parentesco entre ellos.

III.- DECLARAN AMBAS PARTES:

a) Haber definido libremente, por conducto de sus representantes legales debidamente acreditados y por su propio derecho, los terminos y condiciones de este Contrato, con pleno conocimiento de sus implicaciones juridicas.

b) Que en este acto comparecen con la intencion de quedar legalmente obligados bajo los terminos del presente instrumento, y por lo tanto proceden a celebrar el presente Contrato de Mandato de conformidad con las clausulas que a continuacion se enuncian.

DEFINICIONES

a) Servicios profesionales:

Son todos aquellos tramites, gestiones ante la Aduana de despacho de las mercancías a nombre siempre del "EL CLIENTE" y en los cuales "EL AGENTE ADUANAL" participe y que se vinculen con el despacho aduanal de mercancías en donde "EL CLIENTE" sea consignatario, destinatario, propietario, poseedor o remitente, según corresponda de conformidad con el objeto del presente contrato.

b) Pedimentos:

Es la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indispensable que se presenta por conducto de un agente o apoderado aduanal ante las aduanas mexicanas, en representación de quienes importen o exporten mercancías de comercio exterior.

c) Despacho de Mercancías:

Es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que, de acuerdo con los diferentes trámites y regímenes aduaneros establecidos en los ordenamientos aplicables, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales.

D) Mercancías:

Las listadas en la fracción XIV, del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuyas fracciones arancelarias se encuentran identificadas en el Anexo "A" de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.

E) Información Confidencial

Significa toda información dada a conocer a "EL AGENTE ADUANAL" por "EL CLIENTE" y que se relacione con los negocios pasados, presentes o futuros de "EL CLIENTE" la

Informacion Confidencial sujeta al presente contrato, incluye, pero no se limita a lo siguiente: aquella divulgada por "EL CLIENTE", aquella inferida de articulos consignados por "EL CLIENTE" y aquella que se contenga en documentos producidos por "EL CLIENTE". Toda Informacion proporcionada por "EL CLIENTE" se considerara como Estrictamente Confidencial ya sea que si se indique o no. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal para la Prevencion e Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia Illicita.

En base a lo anterior, las partes convienen en otorgar las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto que "EL AGENTE ADUANAL" preste los servicios profesionales de importacion o exportacion de mercancias en los diversos regimenes aduaneros a "EL CLIENTE", asi como todos aquellos actos que se relacionen con el comercio exterior por las Aduanas de Nogales, Agua Prieta, Naco y Guaymas en el Estado de Sonora, de acuerdo a lo previsto por el articulo 35 de la Ley Aduanera, en el entendido de que la actuacion de "EL AGENTE ADUANAL" en todo momento sera a nombre de "EL CLIENTE".

SEGUNDA. - OTORGAMIENTO DE MANDATO Y CARTA ENCOMIENDA.

En este acto "EL CLIENTE" otorga a favor de "EL AGENTE ADUANAL" y este ultimo acepta, un mandato expreso para que realice el despacho aduanal en los diferentes regimenes aduaneros por cuenta de "EL CLIENTE" sea consignatario, destinatario, propietario, poseedor o remitente, segun corresponda y estas entren o salgan de cualquiera de las Aduanas en que "EL AGENTE ADUANAL" se encuentre autorizado para tramitar el despacho aduanero de las mercancias por cuenta de "EL CLIENTE".

En el entendido anterior, con forme lo establece "EL CLIENTE" debera dirigir en cada una de las operaciones que realice a "EL AGENTE ADUANAL" mediante escrito donde se precise de forma explicita y haga referencia a los pormenores de la operacion de comercio exterior que pretende llevar acabo, facultandolo para que "EL AGENTE ADUANAL" ejerza exclusivamente el conjunto de actos y actividades para lograr el desaduanamiento de la mercancia que le fue encomendada en terminos del articulo 35 de la Ley Aduanera.

TERCERO. - OBLIGACIONES DEL AGENTE ADUANAL.

Son obligaciones del Agente Aduanal sin menoscabo de las demas obligaciones contenidas en el presente contrato, las siguientes: